

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5439/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย ปรีชา ชำนาญกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสี่, มาตรา 291

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 11, มาตรา 15, มาตรา 152, มาตรา 78,
มาตรา 160

จำเลยขับรถไถในทางเวลากลางคืนมีหน้าที่ต้องเปิดไฟแสงแดงที่ท้ายรถตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เมื่อท้ายรถไถที่จำเลยขับมีผานไถและจานไถบรรจุอยู่ยื่นออกนอกตัวรถไปด้านท้ายประมาณ 2 เมตรจำเลยมีหน้าที่ต้องใช้โคมไฟแสงแดงติดไว้ที่ปลายสุดของผานไถและเปิดไว้ด้วย แต่เมื่อจำเลยเปิดไฟท้ายและไฟส่องผานไถซึ่งเป็นไฟสปอตไลท์ขนาดใหญ่ สามารถส่องกระจายแสงได้กว้างและเห็นได้ในระยะไกล และข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยยกผานไถไว้ในระดับที่บดบังไฟท้าย ไฟส่องผานไถและแผ่นวงกลมสีแดงสะท้อนแสงจนไม่สามารถมองเห็นรถไถได้จากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร แม้จำเลยจะไม่ติดโคมไฟแสงแดงไว้ที่ปลายสุดของผานไถ ก็ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงให้รถยนต์ที่ผู้ตายขับตามหลังชนถูกผานรถไถที่จำเลยขับ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 91 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 15, 152, 78, 160 วรรคสอง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 15, 152, 78, 160 วรรคสอง เรียงกระหากลโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 152 ปรับ 900 บาท ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 160 วรรคสอง จำคุก 3 เดือน ปรับ 3,000 บาท รวมจำคุก 3 เดือน ปรับ 3,900 บาท จำเลยจำมอบตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเบิกความเป็นประโยชน์แก่คดีนับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน ปรับ 2,600 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 91 อีกกระทงหนึ่ง ลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 4,000 บาท จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลยประพฤติตนเป็นพลเมืองดีจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน จำเลยขับรถไถในทางจึงมีหน้าที่ต้องเปิดไฟแสงแดงที่ทำยรถตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522เมื่อทำยรถไถที่จำเลยขับมีคันผานไถและจานไถบรรทุกอยู่ยื่นออกนอกตัวรถไปด้านท้ายประมาณ 2 เมตรจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องใช้โคมไฟแสงแดงติดไว้ที่ปลายสุดของผานไถส่วนที่ยื่นออกนอกตัวรถและเปิดไฟดังกล่าวในเวลาเกิดเหตุด้วย จำเลยไม่ได้ติดโคมไฟแสงแดงหรือโคมไฟอื่นใดไว้ที่ปลายสุดของผานไถในเวลาเกิดเหตุ แต่ขณะเกิดเหตุจำเลยเปิดไฟหน้า ไฟท้ายและไฟส่องผานไถ..... โดยเฉพาะไฟส่องผานไถเป็นไฟสปอตไลท์ขนาดใหญ่สามารถส่องกระจายแสงได้กว้าง มีแสงสว่างให้รถที่แล่นตามหลังสังเกตเห็นได้ในระยะไกล ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยยกผานไถไว้ในระดับที่บดบังไฟท้ายไฟส่องผานไถและแผ่นวงกลมสีแดงสะท้อนแสงจนไม่สามารถมองเห็นรถไถได้จากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ดังนั้น แม้จำเลยจะไม่ติดโคมไฟแสงแดงไว้ที่ปลายสุดของผานไถที่บรรทุกยื่นล้ำตัวรถออกไปทางด้านท้ายรถประมาณ 2 เมตร ก็ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงให้รถยนต์ที่ผู้ตายขับตามหลังชนถูกผานไถรถไถที่จำเลยขับการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สุนพ กิริติยติ-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ